

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
KHU VỰC 7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 02/QĐKNPT-VKS-DS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
KHÁNG NGHỊ PHÚC THẨM

Đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 1446/2025/DS-ST ngày 30/09/2025 của
Tòa án nhân dân Khu vực 7, thành phố Hồ Chí Minh

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN KHU VỰC 7

Căn cứ Điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Điều 21, 57, 278, 279, 280 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

Xét Bản án dân sự sơ thẩm số 1446/2025/DS-ST ngày 30/09/2025 của Tòa
án nhân dân Khu vực 7 giải quyết vụ án "*Tranh chấp hợp đồng tín dụng*" giữa
các đương sự:

Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Địa chỉ: số Địa chỉ: 89 Láng Hạ, phường Đống Đa (cũ: phường Láng Hạ,
quận Đống Đa), thành phố Hà Nội.

Đại diện pháp luật: ông Ngô Trí Dũng - chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản
trị.

Đại diện theo ủy quyền: ông Phạm Văn Toàn, ông Nguyễn Tấn Dũng và
ông Huỳnh Bá Tín (văn bản ủy quyền số 3706/2024/UQ-VPB ngày 07/5/2024).

Bị đơn: - Ông Trần Hồng Sơn, sinh năm 1966.

- Bà Nguyễn Thị Xuân Đào, sinh năm 1973.

Cùng địa chỉ: số 631/4/6 đường Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò Vấp
(nay là phường An Hội Tây), TP. Hồ Chí Minh.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Công ty Cổ phần Novareal.

Địa chỉ trụ sở chính: số 65 đường Nguyễn Du, phường Bến Nghé, quận 1
(nay là phường Sài Gòn), thành phố Hồ Chí Minh.

**Người đại diện theo uỷ quyền của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên
quan:** bà Ngô Thị Diễm và bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc (giấy uỷ quyền số
109C/2025-UQ.DD-NVR, lập ngày 08/9/2025).



NHẬN THẤY

Nguyên đơn có đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết nội dung như sau:

Ngày 25/11/2020 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây gọi tắt là Ngân hàng) và ông Trần Xuân Sơn, bà Nguyễn Thị Hồng Đào ký hợp đồng cho vay số LN20111 83036955.

- Tổng số tiền giải ngân là: 3.654.328.127 đồng .

- Mục đích vay: thanh toán tiền đặt cọc theo Văn bản thỏa thuận số NWP.5.5-2.71/2020/VBTT/NVR-THS để được mua biệt thự song lập số NWP.5.5-2.71 Thuộc tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (tên thương mại: Novaworld Phan Thiết).

- Thời hạn vay: 36 tháng tính từ ngày tiếp theo của ngày bên ngân hàng giải ngân vốn vay đầu tiên.

- Phương thức điều chỉnh lãi suất: lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm giải ngân là 11.5%/năm. Lãi suất cho vay trong hạn sẽ được cố định trong suốt thời hạn cho vay.

Tài sản thế chấp để bảo đảm cho số tiền vay tại Hợp đồng tín dụng nêu trên là: Tất cả các quyền tài sản thuộc quyền sở hữu/sử dụng của ông Trần Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Xuân Đào phát sinh từ văn bản thỏa ông Trần Hồng Sơn với công ty CP Noverreal, có thể mua được bất động sản có thông tin như sau:

- Biệt thự song lập số NWP.5.5-2.71.

- Diện tích khuôn viên đất 150m².

- Tổng diện tích sàn sử dụng 175m².

- Địa chỉ: dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tọa lạc tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Quá trình sử dụng vốn vay, ông Sơn bà Đào thanh toán nợ cho Ngân hàng đến tháng 12/2022. Sau đó, không tiếp tục thanh toán nợ vay như Hợp đồng chp vay đã ký. Ngày 16/01/2023, tất cả các khoản vay của ông Sơn bà Đào tại Ngân hàng đã chuyển nợ quá hạn. Dư nợ tạm tính đến ngày 30/9/2025 là 5.323.560.171 đồng, trong đó nợ gốc là 3.654.328.127 đồng và lãi quá hạn là 1.669.232.127 đồng.

Ngân hàng đã nhiều lần mời ông Sơn bà Đào lên làm việc, tạo điều kiện về thời gian và đề nghị thanh toán nợ vay nhưng ông Sơn bà Đào vẫn không trả nợ vay cho Ngân hàng.

Do đó, Ngân hàng đề nghị Toà án buộc ông Trần Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Xuân Đào phải thanh toán một lần nợ gốc và nợ lãi, lãi suất quá hạn theo

thỏa thuận của hợp đồng cho vay trên từ ngày 01/10/2025 cho đến khi trả hết nợ vay cho Ngân hàng.

Trường hợp, ông Trần Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Xuân Đào không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ nêu trên, thì Ngân hàng có quyền xử lý tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp số LN2011183036955 ngày 25/11/2020. Trường hợp sau khi xử lý tài sản bảo đảm nêu trên mà ông Sơn và bà Đào vẫn chưa trả hết nợ thì ông bà vẫn tiếp tục phải trả hết số nợ còn lại.

Bị đơn – ông Trần Hồng Sơn, bà Nguyễn Thị Xuân Đào cùng trình bày: ông bà thống nhất với trình bày của Ngân hàng về việc ký kết Hợp đồng cho vay ngày 25/11/2020, về khoản tiền ông bà nợ ngân hàng. Ông bà có nguyện vọng mong muốn ngân hàng xem xét và cắt giảm lãi cũng như lãi quá hạn để ông bà có thời gian trả nợ cho ngân hàng.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan – Công ty cổ phần Novareal: vắng mặt tại phiên tòa.

Bản án dân sự sơ thẩm số 1446/2025/DS-ST ngày 30/09/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 7 đã quyết định:

1. Tuyên bố Hợp đồng cho vay số LN2011183036955 ngày 25/11/2020, và Hợp đồng thế chấp số LN2011183036955 ngày 25/11/2020 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ông Trần Hồng Sơn, bà Nguyễn Thị Xuân Đào là vô hiệu.

Buộc Công ty cổ phần Novareal phải trả lại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng số tiền 3.654.328.127 đồng, sau khi đã trừ số tiền 900.620.584 đồng, số tiền phải trả là 2.753.707.543 đồng

2. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đối với ông Trần Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Xuân Đào.

Thi hành tại Thi hành án dân sự có thẩm quyền sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

3. Án phí dân sự sơ thẩm: án phí 113.323.560 đồng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng phải chịu được trừ vào số tiền 56.221.384 đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0013833 ngày 30/5/2024 của Chi cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng phải nộp bổ sung số tiền 57.102.176 đồng.

Về quyền kháng cáo, kháng nghị.

XÉT THẤY

1. Về thời hạn kháng nghị



Bản án số 1446/2025/DS-ST của Tòa án nhân dân Khu vực 7 ban hành ngày 30/09/2025. Căn cứ khoản 2 Điều 280 Bộ luật Tố tụng dân sự, còn trong thời hạn kháng nghị phúc thẩm của Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 7.

2. Về nội dung kháng nghị

2.1 Về tố tụng.

Giải quyết vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện: Nguyên đơn – Ngân hàng khởi kiện yêu cầu bị đơn thanh toán nợ gốc, nợ lãi và yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm. Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập. Tại phiên toà các đương sự không thay đổi, bổ sung yêu cầu khởi kiện. Nhưng bản án tuyên bố Hợp đồng cho vay số LN20111 83036955 vô hiệu và giải quyết hậu quả Hợp đồng vô hiệu là giải quyết vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện.

2.2 Về nội dung.

Xét văn bản thoả thuận giữa ông Trần Xuân Sơn và Công ty Novareal được hai bên ký kết hoàn toàn trên cơ sở tự nguyện. Công ty Novareal là đơn vị tư vấn môi giới cho phía ông Sơn lựa chọn tài sản thuộc dự án của Chủ đầu tư và có nguyện vọng được mua tài sản khi có đủ điều kiện mở bán theo quy định.

Quá trình thực hiện Văn bản thoả thuận, Công ty Novareal không vi phạm cam kết, phía ông Sơn, bà Đào và ông bà cũng thừa nhận không có ý kiến phản đối hay khiếu nại gì.

Căn cứ Hợp đồng môi giới bất động sản được ký giữa Công ty TNHH Delta Valley Bình Thuận và Công ty Cổ phần Novareal thì Công ty Novareal không phải là chủ đầu tư dự án Tổ hợp khu du lịch Thung lũng Đại Dương mà là Công ty tư vấn môi giới độc quyền đối với dự án Tổ hợp khu du lịch Thung lũng Đại Dương, không có chức năng kinh doanh giao dịch ký hợp đồng mua bán đối với các sản phẩm bất động sản thuộc Dự án.

Điều 3 Luật kinh doanh bất động sản quy định “môi giới bất động sản là việc làm trung gian cho các bên trong mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, mua lại bất động sản”. Căn cứ thoả thuận với chủ đầu tư, Novareal ký kết văn bản thoả thuận tư vấn, môi giới với bị đơn ông Sơn bà Đào là phù hợp với quy định của pháp luật. Novareal không ký kết hợp đồng mua bán, kinh doanh bất động sản nên không vi phạm điều cấm của pháp luật. Mặt khác, tại khoản 3.1 Điều 3 của Văn bản thoả thuận thể hiện rõ: bên ông Sơn đồng ý đặt cọc cho bên Novareal để đảm bảo cho việc ông Sơn thực hiện các cam kết của ông Sơn tại Văn bản thoả thuận này và để chứng minh năng lực tài chính của ông Sơn, chứ không phải là mục đích đảm bảo đề phía Novareal thực hiện các

cam kết của Novareal trong Văn bản thoả thuận này. Điều này phù hợp với Điều 328 Bộ luật dân sự năm 2015, cho nên việc Hội đồng xét xử cho rằng văn bản thoả thuận ngày 05/11/2020 giữa Công ty cổ phần Novareal và ông Trần Xuân Sơn vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật dẫn đến Hợp đồng cho vay và Hợp đồng thế chấp số LN2011183036955 cùng lập ngày 25/11/2020 là không đúng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm số 1446/2025/DS-ST ngày 30/09/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 7.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng hủy bản án số 1446/2025/DS-ST ngày 30/09/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 7 theo hướng phân tích nêu trên./.

Nơi nhận:

- TAND TP. HCM;
- TAND Khu vực 7;
- Phòng 9 - VKSND TP. HCM;
- Các đương sự;
- Lưu.

